

충남대학교병원

개선요구

제 목 계약 기간연장 관련 변경계약 처리 부적정

관계부서 ★★★★★과

내 용

★★★★과는 「업무분장규정」 제12조의2에 의거 원내 소요 관리자산(고정·부외·재고자산) 수급계획의 수립 및 구입요구서 검토, 관리자산의 구매승인서 접수에 관한 사항 등 각호 각목의 업무를 담당하며 관련 업무를 수행하고 있다.

한편, 기획재정부 「계약예규」 공사·용역·물품구매(제조)계약에 따르면 계약기간의 연장은 【별표1】와 같이 지체일수에 산입하지 아니하는 사유가 계약기간 내에 발생하는 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당직원에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 해야 하고 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간 연장신청을 하도록 하고 있다.

따라서 수요 부서에서는 계약기간 내 계약 기간연장 사유가 발생하여 변경계약이 필요한 경우 관련 부서인 ★★★★★과에 조사 등을 통해 적절한(지체상금 부과 여부 등) 계약이 이루어질 수 있도록 지체없이 서면으로 계약 기간연장 승인 신청을 해야 하며, ★★★★★과 또한 수요부서의 원활한 업무수행을 위해 계약 기간연장(변경) 신청이 접수된 때에는 즉시 적절한 조치를 취하여야 한다.

그러나 2020.06.01.~2022.05.31. 관리기간 동안 ★★★★★과에서 계약 기간연장 관련 변경계약 처리 내역을 확인한 결과 【별표2】와 같이 수요부서에서는 관련업무를 소홀히 하여 계약기간 종료일 이후 연장계약을 요청(문서요청일 기준 1일에서 104일까지 지연 신청함)을 하였는데 ★★★★★과에서는 이러한 수요부서의 지연 요청에도 별다른 조치 없이 이를 승인·처리함에 따라 계약연장에 관한 법령을 준수하지 못하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 계약 기간연장 사유 발생 시 관련 법령을 준수하여 해당 업무가 처리될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (개선)

【별표1】 「계약예규」 공사·용역·물품구매(제조)계약 일반조건

□ 공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장) ①계약상대자는 제25조제3항 각호의 어느 하나의 사유가 계약기간(장기 계속공사의 경우에는 연차별 계약기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다.)내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 제17조제1항제2호의 수정공정표를 첨부하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청을 하여야 한다. ②계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다. - 이하 생략 - □ 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장) ①계약상대자는 제18조제3항 각호의 사유(제5호 제외)가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에는 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. ②계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 해당 용역이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다. - 이하 생략 - □ 물품구매(제조)계약일반조건 제25조(계약기간의 연장) ①계약상대자는 제24조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. ②계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다. - 이하 생략 -
--

【별표2】 계약종료일 이후 수요부서 요청에 따른 계약기간 연장 처리 내역

연도	문서번호	제목	계약종료일 (A)	문서요청일 (B)	요청부서	지연일 (B-A)

연도	문서번호	제목	계약종료일 (A)	문서요청일 (B)	요청부서	지연일 (B-A)